

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1480/2531

นาง สงวน ทอง รัก ษ์
นาย เพ็ชร สุข ดำ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1599, มาตรา 1719

ป.วิ.พ. มาตรา 142

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกของ พ. โอนที่ดินซึ่งเป็นมรดกของ พ.ให้โจทก์ตามพินัยกรรมที่พ. ทำไว้ศาลจะพิพากษาให้จำเลยโอนที่ดินส่วนที่เป็นมรดกของบิดาโจทก์จำเลยซึ่งเป็นทรัพย์สินนอกพินัยกรรมให้แก่โจทก์มิได้ เพราะเป็นการนอกฟ้อง

โจทก์ฟ้องว่า พ. ทำพินัยกรรมยกที่ดิน 1 แปลงพร้อมเรือน1 หลัง และยกที่ดินสวนยางพาราให้แก่โจทก์โดยโจทก์ได้เนื้อที่ประมาณ 6 ไร่ จำเลยเป็นผู้จัดการมรดกแต่ไม่ได้จัดการมรดกและไม่ยอมแบ่งมรดกให้โจทก์ขอให้ศาลพิพากษาห้ามจำเลยและบริวารเกี่ยวข้องรบกวนที่ดินเฉพาะส่วนของโจทก์ ให้จำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกโอนที่ดินเนื้อที่ประมาณ 6 ไร่ให้โจทก์ จำเลยให้การว่า โจทก์ทำพินัยกรรมปลอมขึ้นเพื่อเบียดบังเอาทรัพย์สินมรดกของ น. บิดาโจทก์จำเลยซึ่งถึงแก่กรรมไปแล้ว โจทก์จึงถูกกำจัดมิได้รับมรดกของ น. ที่ดินตามฟ้องจำเลยได้ครอบครองเป็นเจ้าของตลอดมาโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกจด

ทะเบียนโอนและแบ่งแยกที่ดิน น.ส. 3 ก. เลขที่ 762 เฉพาะส่วนที่เป็นของ พ.ให้
โจทก์ และจดทะเบียนโอนและแบ่งแยกที่ดินตาม น.ส. 3 ก. เลขที่ 763 เนื้อที่
ประมาณ 6 ไร่ ให้แก่โจทก์ห้ามจำเลยและบริวารเข้ายุ่งเกี่ยวรบกวน โจทก์จำเลย
อุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ให้จำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกจดทะเบียนโอนที่ดิน
น.ส.3 ก. เลขที่ 762 เนื้อที่ 3 ใน 4 ส่วนให้โจทก์นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำ
พิพากษาศาลชั้นต้น จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาในชั้นฎีกาว่า พันัยกรรมของนางพ่วน สุขดำ ใช้
บังคับโจทก์จำเลยสำหรับที่ดินตาม น.ส. 3 ก.เลขที่ 762 เนื้อที่ 34 ไร่ 93 ตารางวา
ได้หรือไม่ โจทก์มีนายกรอด ทองสอง มาเบิกความเป็นพยานว่าที่ดินซึ่งปลูกบ้านอยู่
อาศัยเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่แต่เดิมนายหนุ่ม สุขดำ จับจองอยู่มีเนื้อที่ประมาณ 4 ไร่
ต่อมานายหนุ่ม ได้นางพ่วนเป็นภรรยาแล้วช่วยกันบุกเบิกจนมีเนื้อที่เพิ่มเป็น 34 ไร่เศษ
นายกรอดพยานโจทก์ว่ามีที่ดินอยู่ติดที่พิพาท นายกรอดน่าจะรู้ความเป็นมาของที่
พิพาทแปลงนี้ได้ดี น่าเชื่อว่าเดิมที่พิพาทแปลงนี้มีเนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ ต่อมานายหนุ่ม
บิดาโจทก์จำเลยและนางพ่วนช่วยกันบุกเบิกจนมีเนื้อที่เป็น 34 ไร่เศษ ที่จำเลยมีนาย
ผรอย ขุนทองมาเบิกความว่า นายหนุ่ม นางพรมมีที่ดินอยู่บ้านเกาะปรางเป็นเนื้อที่
ประมาณ 30 ไร่เศษ ซึ่งน่าจะหมายถึงที่พิพาทแปลงนี้ แต่นายผรอยว่าบ้านอยู่ห่างที่
พิพาทประมาณ 4 - 5 กิโลเมตรไม่น่าเชื่อว่าจะรู้ความเป็นมาของที่พิพาทแปลงนี้ดี
กว่านายกรอดพยานโจทก์ และเมื่อนางพ่วนขอหนังสือรับรองการทำประโยชน์นายผ
รอยก็เป็นพยานรับรองสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทแปลงนี้ของนางพ่วนด้วย จึง
เป็นการสนับสนุนให้น่าเชื่อยิ่งขึ้นว่านางพ่วนและนายหนุ่มได้ครอบครองที่ดินพิพาท
แปลงนี้อย่างเป็นเจ้าของร่วมกันมา ที่จำเลยเบิกความว่าบิดาได้ชี้เขตแบ่งที่ดินพิพาท
แปลงนี้ให้จำเลยกับโจทก์มีสิทธิครอบครองคนละครึ่งแต่จำเลยก็เบิกความต่อไปว่า
นางพ่วนได้จ้างให้คนกรีดยางในสวนยางซึ่งอยู่ในที่ดินพิพาทแปลงนี้ รายได้จากการก
รีดยาง นางพ่วนไม่ได้แบ่งให้จำเลย ก็แสดงว่านางพ่วนยังถือว่าตนมีสิทธิครอบครอง

ที่ดินพิพาทแปลงนี้อยู่ในฐานะเป็นของตนและแทนทายาทนายหนุ่ม จำเลยก็ไม่คัดค้าน หากจำเลยได้รับแบ่งที่ดินพิพาทแปลงนี้จากนายหนุ่มจริงจำเลยก็น่าจะขอแบ่งรายได้จากการกรีดยางจากนางพ่วนบ้างข้อเท็จจริงจากพยานโจทก์มีน้ำหนักน่าเชื่อถือกว่า พยานจำเลยฟังได้ว่าที่ดินพิพาทแปลงนี้นางพ่วนและนายหนุ่มมีสิทธิครอบครองร่วมกันมา ยังมิได้แบ่งให้ผู้ใด นางพ่วนจึงมีสิทธิทำพินัยกรรมยกเฉพาะส่วนของตนให้แก่โจทก์เท่านั้น โจทก์จึงมีสิทธิได้รับมรดกที่ดินส่วนของนางพ่วนตาม น.ส. 3 ก. เลขที่ 762 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปรือ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เพียงครั้งหนึ่ง คดีนี้โจทก์ฟ้องจำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกนางพ่วนให้โอนมรดกของนางพ่วนให้โจทก์ตามพินัยกรรม การที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยโอนที่ดินส่วนที่เป็นมรดกของบิดาโจทก์จำเลยซึ่งเป็นทรัพย์นอกพินัยกรรมให้แก่โจทก์ด้วย จึงเป็นการนอกฟ้องฎีกาของจำเลยฟังขึ้นบางส่วน"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(สุนทร จันทรศักดิ์-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-เจริญ นิลเอสงฆ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ